

0000534-81.2018.8.26.0302

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... polícia, em razão de uma briga ou um furto, e não a polícia que o parou inicialmente. Não dirigiu o veículo alcoolizado.

Pois bem.

Após a modificação do artigo 306 da Lei n. 9.503/1997, pela lei n. 12.760/2012, em especial pelo §1º, II, do artigo em questão, denota-se a dispensabilidade da submissão do acusado a exames de alcoolemia, admitindo-se a comprovação da embriaguez do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000534-81.2018.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000534-81.2018.8.26.0302

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Ofício, Boletim de Ocorrência - 137/2018 - Central de Polícia Judiciária de Jaú-SP, 473/2018 - Central de Polícia Judiciária de Jaú-SP

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GERALDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

LUCAS GERALDO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso na pena do artigo 306 da Lei nº 9.503/1998, porque, no dia 21 de janeiro de 2018, por volta das 15h57min, na rua Conde do Pinhal, no centro desta cidade e Comarca de Jaú, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A denúncia foi recebida em 11 de abril de 2019 (fls. 126/127).

O acusado foi citado por edital na fl. 177, quedando-se inerte, razão pela qual a R. Decisão de fls. 184 declarou suspenso o processo nos termos do artigo 366, do CPP.

Citado pessoalmente (fl. 232), o acusado ofereceu resposta à acusação à fl. 237.

A decisão de fls. 238/240 determinou a retomada do processo e designou audiência de instrução e julgamento.

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez pugnou pela absolvição do réu, porquanto não teria ingerido bebida alcoólica na oportunidade, bem como em razão da conduta dos policiais.

Subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos por intermédio do auto da prisão em flagrante de fl. 02, do boletim de ocorrência de fls. 07/09, do auto de exibição e apreensão de fl. 10, pela fotografia de fl. 12, pelo comprovante de recolhimento de veículo à fl. 13, pelo termo de alteração de sinais da capacidade psicomotora de fl. 14, pelo prontuário médico de fls. 16/17, pelo laudo pericial de fls. 38/43, bem como pelos depoimentos ouvidos em juízo.

No mais, quanto à autoria, também é inconteste.

A testemunha Policial Militar Irineu falou que estava em patrulhamento, quando o motorista da viatura visualizou o réu conduzindo um veículo automotor em alta velocidade, quase colidindo com a viatura. Quando da abordagem, percebeu que o acusado estava alterado e extremamente agressivo. Foi solicitado o apoio de outras viaturas; ele estava se negando a entregar o próprio documento e o do veículo. Ele chegava a desferir socos no próprio veículo. Ele foi algemado e conduzido à CPJ. Nesta, foi solicitado o SAMU para medicar o acusado, pois ele estava extremamente agressivo. O acusado cheirava álcool, e havia uma garrafa de bebida, pela metade, no veículo dele. Era possível perceber que ele estava embriagado. Não se recorda se ele foi convidado ou se ele fez o teste de sangue ou etilômetro. O réu falou que, instantes antes, tinha se envolvido em uma briga e estava com um machucado na cabeça; ele não chegou a solicitar ajuda à polícia; apenas informou a ocorrência do fato.

A testemunha Policial Militar Anderson narrou os fatos no mesmo sentido da testemunha Policial Militar Irineu. Confirmou que o acusado exalava odor etílico e apresentava fala desconexa, com sinais de embriaguez. No veículo havia uma garrafa de Campari, consumida pela metade. O acusado se negou a realizar o teste do etilômetro.

A testemunha Ana Keila, genitora do réu, afirmou que foi chamada para ter ciência dos fatos após a referida ocorrência. Falou que saiu para pescar no período noturno com o pai. Também teve uma discussão, e não sabia se estava nervoso por haver outra briga ou pela pessoa com quem discutiu o estar perseguindo.

O réu, quando interrogado, falou que havia ingerido bebida alcoólica até por volta das 6h. O cheiro do álcool que a polícia mencionou pode ter sido em decorrência da noite que passou com os amigos. Pelo que se recorda, ficou bravo por algo que a polícia falou, como foi tratado, mas não se recorda exatamente. Na verdade, foi o réu que parou para pedir ajuda pela polícia, em razão de uma briga ou um furto, e não a polícia que o parou inicialmente. Não dirigiu o veículo alcoolizado.

Pois bem.

Após a modificação do artigo 306 da Lei n. 9.503/1997, pela lei n. 12.760/2012, em especial pelo §1º, II, do artigo em questão, denota-se a dispensabilidade da submissão do acusado a exames de alcoolemia, admitindo-se a comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor por outros meios, tais como, vídeos, exame clínico, prova testemunhal, entre outros, com a observância do direito à contraprova.

Na hipótese em tela, restou demonstrada a materialidade do crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto a prova oral e documental produzida nos autos convergem à constatação de que o réu cometeu o crime de embriaguez ao volante.

Em que pesem as alegações defensivas, as testemunhas confirmaram em juízo que o acusado se encontrava visivelmente embriagado e agressivo e exalava forte odor

etílico. Outros sinais foram constatados pelo termo de alteração de sinais da capacidade psicomotora à fl. 14, como olhos avermelhados, vestes desordenadas, dificuldade de equilíbrio.

Ademais, submetido a atendimento médico, o exame clínico de fls. 16/17 apontou que o acusado, na data dos fatos, encontrava-se agitado, alcoolizado e, possivelmente, teria utilizado drogas (fl. 17).

Consigne-se que o E. STJ já decidiu que “a presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante. Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, 'ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova' (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018)” (AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019 - grifos nossos).

Ainda:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TIPICIDADE. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI 9.507/97. RECUSA AO EXAME DE ALCOOLEMIA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE PREENCHIDO ELEMENTO OBJETIVO DO TIPO - CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL DO SANGUE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDE COMPROVAR A EMBRIAGUEZ. ESTADO ETÍLICO EVIDENTE. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. A ausência de realização de exame de alcoolemia não induz à atipicidade do fato pelo não preenchimento de elemento objetivo do tipo (art. 306 da Lei 9.503/97), se de outra forma se puder comprovar a embriaguez do condutor de veículo automotor. Precedentes. 3. A prova da embriaguez ao volante deve ser feita, preferencialmente, por meio de perícia (teste de alcoolemia ou de sangue), mas esta pode ser suprida (se impossível de ser realizada no momento ou em vista da recusa do cidadão), pelo exame clínico e, mesmo, pela prova testemunhal, esta, em casos excepcionais, por exemplo, quando o estado etílico é evidente e a própria conduta na direção do veículo demonstra o perigo potencial a incolumidade pública, como ocorreu no caso concreto. 4. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (RHC n. 26.432/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 19/11/2009, DJe de 22/2/2010 - grifos nossos)

Além disso, quando da apreensão do acusado, fora encontrada, dentro do veículo, uma garrafa de Campari consumida pela metade (fl. 12), tendo a perícia técnica constatado tratar-se de bebida com teor alcóolico (fl. 40).

As provas, oral e documental, foram consistentes em corroborar que o réu estava dirigindo o veículo automotor sob a influência de álcool. Frise-se que nada há nos autos a corroborar com os dizeres do acusado, até porque não mencionou, com precisão, quais seriam as condutas irregulares que teriam sido perpetradas pelos Policiais Militares que realizaram a abordagem.

A direção de veículo automotor em estado de embriaguez é conduta típica, pois expõe a dano potencial a incolumidade pública, tendo como sujeito passivo a sociedade.

Cumpra salientar, ainda, que o delito previsto no artigo 306 do CTB, com a redação estabelecida pela Lei nº 12.760/2012, continua sendo considerado de perigo abstrato, pois, para sua configuração, é desnecessária a demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada.

A ação penal é, pois, procedente.

Passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais (fls. 133/135). Atento a essas

circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, isto é, em 6 (seis) meses de detenção e pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, bem como à proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, por ter infringido o disposto no artigo 306, "caput", da Lei nº 9.503/97. A pena pecuniária será calculada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno a reprimenda em definitiva.

No mais, tendo em vista o disposto no artigo 44, § 2º, 1ª parte, do Código Penal, opto por substituir a pena corporal pela prestação pecuniária. Assim, a substituição se dará pela prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado LUCAS GERALDO, qualificado nos autos, na prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, e pena de multa consistente no pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, além da proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, por ter infringido o disposto no artigo 306, "caput", da Lei nº 9.503/97.

Na hipótese de descumprimento injustificado da pena fixada, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal em regime aberto (art. 33, § 2º, letra "c", c.c. § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Solto por este processo, não imponho o cumprimento imediato da pena.

Após o trânsito em julgado, oficie-se às autoridades de trânsito, a respeito do teor desta decisão (CIRETRAN e DETRAN).

Custas pelo acusado, ressalvada eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado da condenação, intime-se o réu para entregar, em 48 horas, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação (artigo 293, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro).

P.I.C.

Jaú, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA